



CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
www.concejovecp.gov.ar



CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL

Villa Carlos Paz, 25 de noviembre de 2015

A la Directora de Obras Privadas y Catastro

Arq. Amalia Gómez

S / D:

De mi consideración:

Adjunto a la presente Dictamen N° 05/2015 de este Consejo de Planificación Urbano-Ambiental (CPUA), en respuesta a su solicitud respecto al proyecto ingresado a esa Dirección de Obras Privadas y Catastro bajo el número de Expediente: 38-01-125-001 GRUPO FONTE SA – Proyecto de VIVIENDA MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y COCHERAS.-

Atentamente.-



DICTAMEN N° 05/ 2015

REFERENCIA:

GRUPO FONTE SA

Proyecto: VIVIENDA MULTIFAMILIAR, COMERCIAL Y COCHERAS

Nomenclatura Catastral: C: 38 S: 01 Mz: 125 P: 001

Calles Pasaje Cura Brochero y Calle José Hernández

Viene a estudio del CPUA, a pedido de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la solicitud de evaluación del proyecto de Referencia ingresado a esa Dirección con fecha 09/10/15.

Analizada la documentación presentada, se observa:

a.- Características del proyecto

Superficie terreno s/proyecto: 7.258 m².

Superficie de proyectada total s/proyecto: 20.167 m².

Superficie libre: 2.613 s/proyecto m².

258 unidades destinadas a:

Cerca del 80%: Monoambientes, locales y oficinas de 38m²

El resto unidades de 64 m².

El proyecto está localizado en un lote con doble frente a calles José Hernández y Pasaje Cura Brochero, con una diferencia de nivel entre ambas calles de cuatro (4) metros.

b.- Aspectos que se evalúan del proyecto como deficientes en base a lo regulado por la Ordenanza N° 4021

1.-) La definición de la planta baja no responde a los lineamientos establecidos en el art. 10.2 (ver anexo)

2.-) La edificación proyectada presenta un piso más que lo establecido para zona AC2. 10.1 (ver anexo)

3.-) La altura total sobrepasa la máxima permitida para la zona AC2, tomada desde el nivel de vereda de la edificación. Art. 10.1. (ver anexo)

4.-) La superficie de las unidades habitacionales está calculada en todos los casos con un 5% menos de lo establecido por Ordenanza 4021 para la tipología en cuestión.

El 5% de margen que contempla la Ordenanza es solo aplicable a aquellos casos que, por cierre de superficies, sea necesario flexibilizar la dimensión mínima de una unidad. En el caso que nos ocupa se tomó el margen como mínimo aplicable, desvirtuando ese criterio.-

5.-) En cuanto al proyecto edilicio el planteo no solo busca el máximo aprovechamiento de los factores de ocupación para la zona sino que excede los



máximos normativos tensionando el Código de Edificación e infringiendo sus disposiciones.

En un lote de dimensiones y localización de relevancia significativa dentro de la trama urbana de la Ciudad – su Área Central- resulta sorprendente en el proyecto presentado, la falta de una búsqueda proyectual que aporte valores estéticos acordes a los indicadores expresados y al buen arte de proyectar.

Por todo lo expresado, este CPUA recomienda a esa Dirección de Obras Privadas la aplicación de lo dispuesto por el **Artículo 8.8. - RECHAZOS-** de la Ordenanza 4021 que establece que:

“a) Por inobservancia de este Código será rechazado todo expediente cuya documentación no se ajuste íntegramente al presente código o a los requisitos de orden administrativo vigente”.

Asimismo señalamos que la Dirección de Planeamiento, como miembro de este CPUA, entiende que es de aplicación lo establecido en el inciso c del referido artículo que expresa:

“c) Proyectos deficientes: igualmente serán rechazados los proyectos que a juicio de la Dirección de Planeamiento sean deficientes o no encuadren en las características de cada zona o barrio, o que estén en contradicción con lo establecido en el Código Civil o que no estén de acuerdo a las reglas del arte del buen proyectar, la higiene o estética”.-

Por lo expresado se recomienda el rechazo del proyecto de referencia y se devuelve el expediente remitido oportunamente.



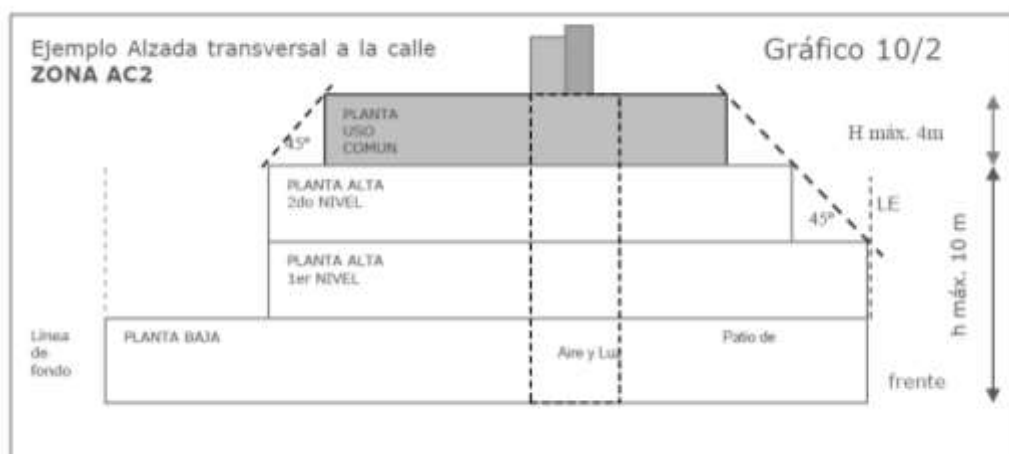
Anexo

8.8.- RECHAZOS.-

- a) Por inobservancia de este Código será rechazado todo expediente cuyadocumentación no se ajuste íntegramente al presente código o a los requisitosde orden administrativo vigente.-
- b) En edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, cuando se hayaincurrido en alguna de las infracciones que se enumeran:
- Haber construido mayor número de plantas que las permitidas.-
 - Haber construido mayor número de unidades de vivienda que lasautorizadas para dicha zona.-
 - Haber ocupado mayor porcentaje de superficie de suelo no respetando larelación F.O.S y F.O.T..-
- c) Proyectos deficientes: igualmente serán rechazados los proyectos que a juicio dela Dirección de Planeamiento sean deficientes o no encuadren en lascaracterísticas de cada zona o barrio, o que estén en contradicción con loestablecido en el Código Civil o que no estén de acuerdo a las reglas del arte delbuen proyectar, la higiene o estética.-
- d) Los loteos sin aprobación: No se dará curso a solicitudes de edificación enterrenos cuya urbanización no se encuentre aprobada por la Municipalidad.-
- e) Por citaciones o multas pendientes: no se dará curso a ningún expedientepresentado por un Profesional mientras tenga pendiente de descargo citacioneso multas.-

10.1.- ALTURA MÁXIMA POR ZONA

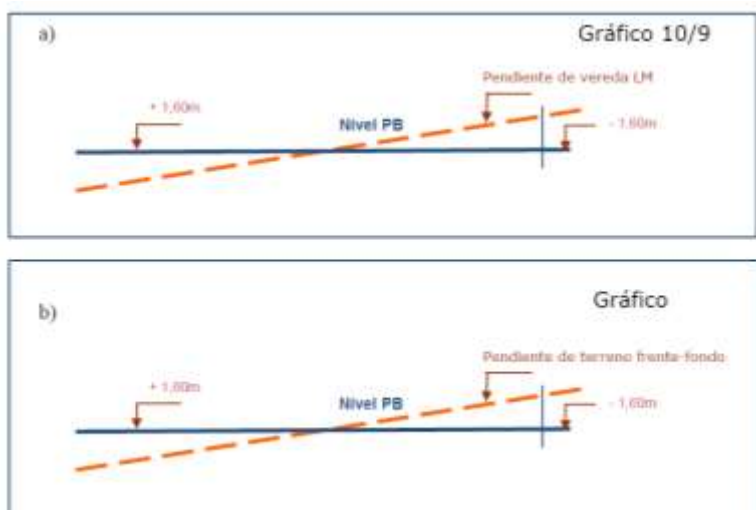
ZONA AC2: Altura máxima = Planta Baja más dos Plantas.- En todos los casos 10.00metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en Línea de Edificación.-Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta alta 1er nivel, en su intercepción con la prolongación imaginaria de la línea de edificación LE. En el contra frente, de acuerdo a los retiros establecidos para cada caso, según Capítulo 9.2. y 9.3.- (Ver gráfico N° 10/2) Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del 2° nivel, para la superficie de uso común.



10.2.- ALTURA DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS.-**Texto Ord. 5650 (28/12/12)**

Se tomará como máxima altura de la construcción, la correspondiente a cada ZONA tomada en un plano límite virtual que acompañe la pendiente natural del terreno.

En terrenos con pendiente, el nivel de piso de la planta baja estará ubicado 1,60m por debajo o por arriba del terreno natural.



En el sentido perpendicular o transversal con respecto a la calle, en terrenos con pendiente, las construcciones deberán escalonar el nivel de piso de Planta Baja con terrazas de no más de un metro con sesenta centímetros (1,60 m), conformadas a través de excavaciones, muros de contención ciegos o elementos estructurales.

En caso de pendientes muy acentuadas entendiéndose por tales aquellas que impliquen pendientes mayores al 15%. La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar proyectos con escalonamientos mayores a 1,60 m. En estos casos se requerirá plano y memoria de cálculo de los muros de contención, taludes y elementos estructurales, realizado por profesional habilitado en la materia.-

16.3.- SUPERFICIES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS COLECTIVAS

Inciso 16.3 agregado por Ordenanza 5388 de fecha 29/4/11

3a) En el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, tanto en tipología de departamento, vivienda individual agrupada o cabañas, se fijan las siguientes superficies mínimas:

1. Monoambientes y oficinas: cuarenta metros cuadrados (40 m²).
2. Tipologías de un dormitorio: cincuenta metros cuadrados (50 m²).
3. Tipologías de dos dormitorios: sesenta y cinco metros cuadrados (65 m²).
4. Tipologías de tres dormitorios: ochenta y cinco metros cuadrados (85 m²).

Las superficies son cubiertas propias incluidos tabiques interiores, no incluye aleros, balcones, galerías y muros exteriores.

3b) Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por tipologías del 5%

3c) Quedan excluidos del cumplimiento de lo establecido en el inciso 3a) las viviendas colectivas hasta el número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social. Los lotes destinados a grupo familiar serán exceptuados del cumplimiento del presente inciso previa realización de un informe socio-económico elaborado por personal municipal que lo justifique, debiendo las mismas complementar el resto de las normas establecidas en el Código de Edificación y Urbanismo Ord. 4021.